2024-06-1-055-025

贺某某危险驾驶案

——五年内的酒后驾驶再犯一般不适用缓刑

关键词 刑事 危险驾驶罪 醉驾 五年内 实刑

基本案情

2023年8月17日，被告人贺某某因饮酒后驾驶机动车被暂扣机动车驾驶证6个月，并处罚款人民币二千元。2024年1月2日下午，贺某某在机动车驾驶证被暂扣期间，饮酒后驾驶小型轿车从浙江省舟山市金塘镇出发前往金塘西堠工业园区，至金塘镇某路段停车后，与他人发生争执。经群众举报，贺某某被赶到现场的民警抓获。经鉴定，贺某某血液酒精含量为174毫克/100毫升，属醉酒。

浙江省舟山市定海区人民法院于2024年2月5日作出（2024）浙0902刑初42号刑事判决：被告人贺某某犯危险驾驶罪，判处拘役一个月，并处罚金人民币二千元。宣判后，没有上诉、抗诉，判决已经发生法律效力。

裁判理由

法院生效裁判认为：被告人贺某某在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪。贺某某到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从宽处理；贺某某在五年内因饮酒后驾驶机动车被行政处罚，不思悔改，在机动车驾驶证被暂扣期间再次醉驾，应从重处理并判处实刑。故依法作出上述裁判。

裁判要旨

无论是2013年施行的《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见》，还是

人民法院案例库

2023年施行的《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理醉酒危险驾驶刑事案件的意见》（以下简称《意见》），均将曾因饮酒后驾驶机动车受过行政处罚的行为，规定为从重处理情形。《意见》第十条、第十四条规定，二年内曾因饮酒后驾驶机动车被查获或者受过行政处罚的，从重处理；五年内曾因饮酒后驾驶机动车被查获或者受过行政处罚的，一般不适用缓刑。

关联索引

《中华人民共和国刑法》第133条之一第1款第2项

《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理醉酒危险驾驶刑事案件的意见》（高检发办字〔2023〕187号）第10条、第14条

一审：浙江省舟山市定海区人民法院（2024）浙0902刑初42号刑事判决（2024年2月5日）

人民法院案例库